

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 78/2537

นายบุญช่วย การ์บุญ

ผู้ร้อง

นายเฉลิม เชื้อเพชร กับพวก

ผู้คัดค้าน

นางสมบุญ เชื้อเพชร ผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่

ความ

ผู้ยื่นคำร้อง

แทนที่ผู้คัดค้านที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากนายเฉลิม เชื้อเพชร ผู้คัดค้านที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2536 นางสมบุญ เชื้อเพชรซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้คัดค้านที่ 1 มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ผู้คัดค้านที่ 1 ผู้มรณะโปรดนุญาติ

หมายเหตุ ผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 121)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 13822 และ 13823 ตำบลเขาสามยอต อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เป็น กรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์ ตาม กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดี ในศาลอุทธรณ์รับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 97,103)

นางสมบุญ เชื้อเพชร ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว (อันดับ 117 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นางสมบุญ เชื้อเพชร เข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้คัดค้านที่ 1 ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นางสมบุญ เชื้อเพชร เข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้คัดค้านที่ 1 ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(สกล เหมือนพะวงศ์-พิมล สมานิตย์-ถวิล ตรีเพชร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ